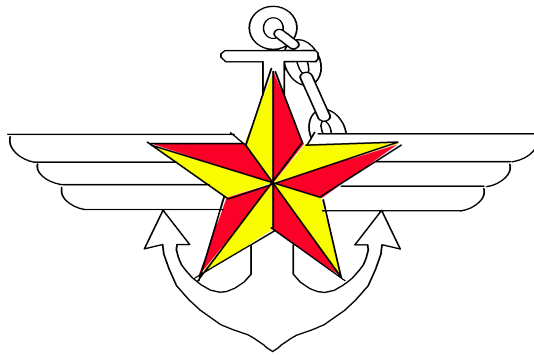


17-0-0(홍길동)

결 정 서



(각군 마크)

국방부 중앙전공사상심사위원회

※ 각군본부는 중앙전공사상심사위원회 결정서를 참고하여 각군 본부 양식에 의해서 결정서 통보 할 것.

국방부 중앙전공사상심사위원회 결정서

☐ 심사번호 : 17-0-0 [홍길동, 사망구분 재심사(자살 → 순직) 요청]

☐ 유 가 족 : 홍동길(망인의 父)

* 민원인 : 홍동길(010-0000-0000 / 서울시 00구 00대로 000길 _____)

☐ 사망일자 : '00. 00. 00.

☐ 심사일자 : '17. 00. 00.

☐ 심사안건

소 속	계 급	군 번	성 명	입대일자	사망일자
			홍길동		

☐ 심의결과 : "순직Ⅲ형(전사, 일반사망)" 결정

(전사, 순직시) 故 홍길동 이병의 사망구분에 대하여 심사한 결과, 「군인사법 시행령」 제60조의23의 제1항 2호(전사시 1호)에 해당하는 것으로 의결되었기에 "순직Ⅲ형(2-3-1)"으로 결정한다.

(일반사망시) 故 홍길동 이병의 사망구분에 대하여 심사한 결과, 「군인사법 시행령」 제60조의23의 제1항 3호에 해당하는 것으로 의결되었기에 "일반사망"으로 결정한다.

☐ 이 유 : 별지와 같다

이 유

1. 사망 경위

故 홍길동 이병(1995. 00. 00. 생, 이하 '망인'이라 한다)은

_____ 사망하였다.

* 사망확인조서(사망진단서)에 기록된 사망경위 요약

2. 각 군 전공사상심사 확인 결과

각 군본부는 0000. 00.00. 전사망 심사에서, _____

에 해당되므로 '일반사망(3-6)'으로 결정하였다.

3. 재심사 요청요지

민원인은 신청서에서 _____

_____하였으므로 재심사를 통한 명예회복(순직)"을 요구하였다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

4. 관련자료 확인

가. 제00군단 보통검찰부는 0000.00.0. 변사사건보고서에서 _____

_____ 사망한 것으로 판단하였다.

* 검찰의 변사사건보고서상 내용 요약

나. 국방부조사본부는 0000.00.00. 재조사 결과, _____

_____ 사망한 것으로 조사되었다.

* 질병인 경우 병원 진료기록 등 자료 요약

* 헌병보고서나 해당부대 제출자료에서 필요한 부분을 사실에 입각하여 기술하되, 개인적 진술내용이나 실무자의 주관적인 판단 등이 개입되지 않도록 주의하고, 개인정보보호를 위하여 성명 등을 기록하지 아니하며, 추정이나 주관적인 내용을 기록하여 논란이 되는 일이 없도록 주의하여야 한다.

5. 판 단

(사고, 질병사) 망인 본인을 기준으로 사망자를 둘러싼 주위 상황과 사망에 이르게 된 경위, 교육훈련 또는 직무수행으로 인한 스트레스나 과로가 망인에게 미친 영향, 망인의 사망과 공무와의 인과관계의 정도 등을 종합적으로 검토한 결과, 망인은 _____

(자해사망) 망인 본인을 기준으로 그가 받은 구타, 폭언, 가혹행위 등의 정도, 교육훈련 또는 직무수행으로 인한 스트레스나 과로가 망인에게 미친 영향, 망인을 둘러싼 주위 상황과 사망에 이르게 된 경위, 망인의 신체조건과 정신상태, 기타 개인적인 요소 등을 종합적으로 검토한 결과, 망인은 _____

_____ 사망한 것으로 확인되고,

_____ 점 등을 종합적으로 판단할 때 망인의 사망은 군 직무수행 또는 교육훈련과 상당인과관계가 있는 사망이라고 인정된다고(인정하기 어렵다고) 판단한다.

한편 소수의견으로 _____

_____ 의견이 있었다.

* 심사결과 만장일치나 소수의견이 없는 경우 생략 가능

6. 결 론

위와 같은 사실을 종합적으로 검토하여 망인의 사망구분에 대한 논의가 있는 후, 「군인사법 시행령」(2015. 9. 22.)에서 규정한 별표8의 순직 요건에 해당한다고(해당하지 아니한다고) 의결되었기에 ‘순직Ⅲ형(2-3-1)’(일반사망)으로 결정한다.